

법률 질의 답변서

【질의 내용】

교통사고로 타인에게 손해를 입혔을 때 손해배상 책임의 근거는 무엇인가요?

【답변 요지】

손해배상 책임의 근거는 주로 「도로교통법」 위반 사항과 자동차 운행 자격의 부적절성에 있습니다. 특히, 운전면허 없이 자동차를 운행하거나 음주 운전 등으로 인한 사고는 보험회사에 피해자에게 지급한 보험금에 대해 구상권을 행사할 수 있는 근거가 됩니다. 그러나 운전자의 주의 의무 위반이 없고, 피해자나 제 3자의 고의 또는 과실, 자동차의 결함이 없음을 증명할 경우 책임이 면제될 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 자동차손해배상 보장법 제 29 조(보험금등의 지급 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 29 조(보험금등의 지급 등)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 다른 사람이 사망 또는 부상하거나 다른 사람의 재물이 멸실되거나 훼손되어 보험회사등이 피해자에게 보험금등을 지급한 경우에는 보험회사등은 해당 보험금등에 상당하는 금액을 법률상 손해배상책임이 있는 자에게 구상(求償)할 수 있다.

1. 「도로교통법」에 따른 운전면허 또는 「건설기계관리법」에 따른 건설기계조종사면허 등 자동차를 운행할 수 있는 자격을 갖추지 아니한 상태(자격의 효력이 정지된 경우를 포함한다)에서 자동차를 운행하다가 일으킨 사고
2. 「도로교통법」 제 44 조제 1 항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차를 운행하거나 같은 법 제 45 조를 위반하여 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 자동차를 운행하다가 일으킨 사고(사고 발생 후 「도로교통법」 제 44 조제 2 항에 따른 경찰공무원의 호흡조사 측정에 응하지 아니하는 경우를 포함한다)
3. 「도로교통법」 제 54 조제 1 항에 따른 조치를 하지 아니한 사고(「도로교통법」 제 156 조제 10 호에 해당하는 경우는 제외한다)

② 제 5 조제 1 항에 따른 책임보험등의 보험금등을 변경하는 것을 내용으로 하는 대통령령을 개정할 때 그 변경 내용이 보험가입자등에게 유리하게 되는 경우에는 그 변경 전에 체결된 계약 내용에도 불구하고 보험회사등에게 변경된 보험금등을 지급하도록 하는 다음 각 호의 사항을 규정할 수 있다.

1. 종전의 계약을 새로운 계약으로 갱신하지 아니하더라도 이미 계약된 종전의 보험금등을 변경된 보험금등으로 볼 수 있도록 하는 사항
2. 그 밖에 보험금등의 변경에 필요한 사항이나 변경된 보험금등의 지급에 필요한 사항

• 해설: 이 조문은 보험회사가 피해자에게 보험금을 지급한 경우, 해당 보험금에 상당하는 금액을 법률상 손해배상책임이 있는 자에게 구상할 수 있는 근거를 명시하고 있습니다. 구체적으로, 운전면허 없이 자동차를 운행하거나 음주 운전 등 「도로교통법」 위반 사항이 해당됩니다. 예를 들어, 운전면허 효력이 정지된 상태에서 사고를 일으키거나, 술에 취한 상태에서 자동차를 운행한 경우 보험회사는 구상권을 행사할 수 있습니다. 이는 사고의 원인이 운전자의 법적 책임 위반에 있음을 강조하며, 구상의 대상이 되는 자는 사고로 인해 보험금을 지급한 당사자입니다.

▶ 자동차손해배상 보장법 제 3 조(자동차손해배상책임) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 3 조(자동차손해배상책임) 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자는 그 운행으로 다른 사람을 사망하게 하거나 부상하게 한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그러하지 아니하다.

1. 승객이 아닌 자가 사망하거나 부상을 당한 경우에 자기와 운전자가 자동차의 운행에 주의를 게을리 하지 아니하였고, 피해자 또는 자기 및 운전자 외의 제 3 자에게 고의 또는 과실이 있으며, 자동차의 구조상의 결함이나 기능상의 장애가 없었다는 것을 증명한 경우
2. 승객이 고의나 자살행위로 사망하거나 부상을 당한 경우

• **해설:** 이 조문은 운전자의 주의 의무 위반 외에도 피해자나 제 3 자의 고의 또는 과실, 자동차의 구조적 결함이 없음을 증명할 경우 손해배상 책임이 면제될 수 있는 조건을 제시합니다. 즉, 사고가 운전자의 과실 없이 발생했음을 입증할 수 있다면, 보험회사의 구상권 행사가 제한될 수 있습니다.

【결론】

교통사고로 타인에게 손해를 입혔을 때, 손해배상 책임은 주로 「도로교통법」 위반 사항 (예: 무면허 운전, 음주 운전)이나 운행 자격의 부적절성에 근거합니다. 보험회사는 이러한 위반 사항으로 인해 보험금을 지급한 경우 구상권을 행사할 수 있습니다. 그러나 운전자가 주의 의무를 충실히 이행하였고, 피해자나 제 3 자의 고의 또는 과실, 자동차의 결함이 없음을 증명할 경우 책임이 면제될 수 있습니다. 실무적으로는 사고 발생 시 증거 수집과 법적 요건의 충족 여부를 철저히 확인해야 하며, 필요하다면 법률 자문을 구하는 것이 바람직합니다. 구상 절차는 보험회사가 주도하지만, 책임 면제를 주장하는 경우 법원의 판단을 받는 것이 필요할 수 있습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: EXAONE-3.5-7.8B · 교차검증: Qwen2.5-7B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-07 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증